

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5215/2539

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
นาย บุญช่วย เชยงาม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 288

ผู้ตายมีนิสัยเป็นนักเลงอันธพาลใจคอดุร้ายวันเกิดเหตุผู้ตายได้กล่าวคำอาฆาต
จำเลยกับบุตรจำเลยแล้วดื่มสุราก่อนมาหาจำเลยเมื่อผู้ตายเข้ามาในบริเวณบ้าน
จำเลยจำเลยบอกให้ผู้ตายหยุดแต่ผู้ตายไม่ยอมหยุดและเดินตรงเข้าหาจำเลยระยะ
ห่างเพียง5วาพฤติการณ์ของผู้ตายส่อลักษณะอาการที่มุ่งร้ายต่อชีวิตของจำเลยและ
เป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงจำเลยมีความชอบธรรมที่จะป้องกันภัยอันตรายได้ตาม
สมควรจำเลยอายุ68ปีอยู่ในวัยชราส่วนผู้ตายอายุ26ปีเป็นชายฉกรรจ์ในภาวะเช่น
จำเลยต้องประสพในขณะนั้นย่อมต้องเข้าใจว่าผู้ตายคงจะต้องมีอาวุธติดตัวมาและจะ
มาฆ่าจำเลยโอกาสไม่อำนวยให้จำเลยได้ตั้งสติไตร่ตรองได้ว่าผู้ตายมีอาวุธร้ายแรงแค่
ไหนการที่จำเลยยิงปืนใส่ผู้ตายเพียง1นัดกระสุนปืนถูกผู้ตายและผู้ตายถึงแก่ความ
ตายนั้นถือได้ว่าการกระทำของจำเลยพอสมควรแก่เหตุเป็นการป้องกันโดยชอบด้วย
กฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงนางสมศักดิ์อินทร์ทองเปลวหรือ
พินนิคม ผู้ตาย โดยเจตนาฆ่า ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

และริบของกลาง

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ให้จำคุก 18 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 12 ปีริบของกลาง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 69 ให้จำคุก 6 ปีจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประวัติความประพฤติของผู้ตายฟังได้ว่าผู้ตายมีนิสัยเป็นนักเลง อันธพาล ใจคอดุร้าย แม้กระทั่งพี่ชายตนเองก็ยังไม่ละเว้นใช้อาวุธมีดจะแทงทำร้ายเอาทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีเหตุโกรธแค้นกันรุนแรง เมื่อจำเลยผู้เป็นลุงซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่เข้าห้ามปราม นอกจากไม่เชื่อฟังแล้วยังใช้อาวุธมีดจะแทงทำร้ายจำเลยอีก จนนายชนะยิงปืนขึ้นฟ้า ผู้ตายจึงตกใจหนีไปวันเกิดเหตุผู้ตายได้กล่าวคำอาฆาตจำเลยกับบุตรจำเลย แล้วดื่มสุราก่อนมาหาจำเลย เข้ามาในบริเวณบ้านของจำเลย จำเลยบอกให้ผู้ตายหยุดแต่ผู้ตายไม่ยอมหยุดและเดินตรงเข้าหาจำเลยระยะห่างเพียง 5 วา พฤติการณ์ของผู้ตายส่อลักษณะอาการที่มุ่งร้ายต่อชีวิตของจำเลยและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง จำเลยมีความชอบธรรมที่จะป้องกันภัยอันตรายได้ตามสมควร จำเลย

มีอายุ 68 ปี นับว่าอยู่ในวัยชราแล้วส่วนผู้ตายมีอายุ 26 ปี เป็นวัยชายฉกรรจ์ ในภาวะเช่นจำเลยต้องประสบในขณะนั้นย่อมต้องเข้าใจว่า ผู้ตายคงจะต้องมีอาวุธติดตามตัวมาและจะมาฆ่าจำเลย โอกาสไม่อำนวยให้จำเลยได้ตั้งสติไตร่ตรองได้ว่า ผู้ตายมีอาวุธร้ายแรงแค่ไหน การที่จำเลยยิงปืนใส่ผู้ตายเพียง 1 นัด กระสุนปืนถูกผู้ตายและผู้ตายถึงแก่ความตายนั้นถือได้ว่า การกระทำของจำเลยพอสมควรแก่เหตุ เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

(จารุณี ตันตยาคม-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>